COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.:02 907881-
*sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: **protocollo@pec.comune.pieveemanuele.mi.it***

SETTORE III AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale n° 424 del 10/03/2026

OGGETTO: **INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO DI IMMOBILI PUBBLICI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE DI VIA DEI PINI E VIA MOLISE, FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, NELL'AMBITO DEL PNRR - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PNRR – M5C2-I2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA (FIDAL) PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO DI OMOLOGAZIONE PER LA PISTA CICLABILE DI ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO MAZZOLA VIA PINI. CUP J47H21001820001 - CIG BAB685862D**

Dalla Residenza Municipale, addì 10/03/2026

IL Funzionario incaricato di E.Q.

Vista la determinazione n. 184 del 31/01/2023, con la quale si affidava mediante piattaforma Sintel, l'incarico per il Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D. Lgs. n. 81/2008, per L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO DI IMMOBILI PUBBLICI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE DI VIA DEI PINI E VIA MOLISE, FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, NELL'AMBITO DEL PNRR - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – PNRR – M5C2-I2.1., a favore dell'ARCH. GIUSEPPE COLOMBO MANDATARIO DEL RTP (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO) DI BUSTO ARSIZIO (VA) - CIG 9508103ECC CUP J47H21001820001;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 20/06/2023 con al quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal RTP Composto dal Capogruppo Arch. Giuseppe Colombo, per l'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO DI IMMOBILI PUBBLICI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE DI VIA DEI PINI E VIA MOLISE;

Visto che, in seguito all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo di cui sopra, è stato richiesto e ottenuto il parere FIDAL (parere favorevole del 10 aprile 2025, prot. 3145) per evitare

che, ad impianto sportivo completato, lo stesso potesse non essere collaudato e conseguentemente non omologato, a causa di errori e/o incongruenze progettuali;

Dato atto che:

- i lavori della pista di atletica leggera del campo sportivo Mazzola in Via Pini, è in corso d'esecuzione;
- si rende necessario procedere con incarico alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL) per ottenere l'omologazione della pista a seguito dei lavori;

Atteso che al fine dell'omologazione FIDAL della pista di atletica, è necessario che tale federazione effettui il collaudo delle opere;

Considerato che ai fini dell'emissione dell'omologazione della pista di atletica, la federazione FIDAL richiede il pagamento dei versamenti obbligatori per le visite di collaudo richiesta pari a € 7.500,00 oltre IVA per l'emissione del collaudo;

Vista l'allegata "circolare tecnica FIDAL 2019 per la realizzazione degli impianti di atletica leggera" che in Tabella IV.1 – Oneri di Collaudo – impianto classe B riporta l'importo richiesto per la visita di collaudo per la pista in euro 7.500,00 oltre IVA, comprensivo delle prestazioni del Laboratorio Prove e delle ulteriori spese generali sostenute dalla FIDAL;

Ritenuto pertanto di dover conferire l'incarico ad un soggetto esterno all'Amministrazione che sia in possesso di idonea qualificazione, e strumentazione, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale in relazione all'incarico da affidare;

Dato atto che, l'unico operatore economico titolato ad espletare il servizio richiesto è la federazione sportiva FIDAL;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 , Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 01/04/2023 le cui disposizioni e i relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01 Luglio 2023;

Considerato che l'affidamento oggetto della presente determinazione, secondo la normativa attualmente in vigore, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 lett. B;

Ritenuto quindi per maggiore efficienza, economicità e funzionalità di provvedere con affidamento diretto, a ditta qualificata e specializzata nel settore, nel rispetto della vigente normativa;

Visto l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 nonché l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. con i quali viene stabilito che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato inoltre, l'art. 192 del D. Lgs 267/2000: 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;

Considerato altresì che comunque:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. n. 36/2023, non è divisibile in lotti, in quanto trattasi di servizio da espletarsi in unica soluzione;
- ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non è un frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale volta ad evitare l'applicazione delle norme del codice;

Ritenuto di affidare il servizio all'operatore economico FIDAL per un valore economico, di € 7.500,00 oltre iva per complessivi € 9.150,00, assumendo un impegno di spesa al capitolo 9071/100 imp. n. 1609/2023 BP 2025;

Visto il CIG per il servizio di collaudo BAB685862D;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2025: Approvazione Peg 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 16/12/2025: Approvazione degli schemi di Bilancio 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 18/12/2025: Approvazione della nota di Aggiornamento al DUP 2026-2028:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2025 di "Approvazione DUP 2026/2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09/04/2025: Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2025 avente ad oggetto: Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della illegalità e Programma triennale della Trasparenza" e della Legalità del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e Programma triennale della trasparenza 2025-2027;
- i Decreti Sindacali n. 16 del 01/12/2025 e di correzione n. 18 del 11/12/2025, di nomina del Responsabile di E.Q. del Settore III - Area Lavori Pubblici e Urbanistica Ing. Paolo Carnevale Carlino, fino 31/12/2026, a norma dell'art. 50 del TUEL
- il Nuovo Organigramma e conseguente aggiornamento del Funzionigramma dell'Ente approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 11/07/2023;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2016;
- lo Statuto comunale;
- il TUEL, D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267/2000;

Attesa la propria competenza, ai sensi degli articoli:

- 107 comma 3 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., con cui si attribuisce ai Responsabili di Servizio, tra l'altro, la responsabilità delle procedure e l'assunzione degli impegni di spesa;
- 11 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

- la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell'ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall'Ente in materia, essa

è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato ed agli atti di programmazione susseguenti;

- durante la formazione del presente atto il sottoscritto ha verificato la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2021;
- il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
  - l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il Soggetto interessato ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
  - l'insussistenza tra il Responsabile di Procedimento con il Soggetto (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
  - che in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell'articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Pieve Emanuele ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

determina

Di recepire ed approvare le premesse del presente atto che qui si intendono trascritte ed approvate;

Di affidare in base alla "circolare tecnica FIDAL 2019 per la realizzazione degli impianti di atletica leggera" che in Tabella IV.1 – Oneri di Collaudo – impianto classe B riporta l'importo richiesto per la visita di collaudo per la pista in euro 7.500,00 oltre IVA, comprensivo delle prestazioni del Laboratorio Prove e delle ulteriori spese generali sostenute dalla FIDAL;

Di dare atto che, l'unico operatore economico titolato e autorizzato ad espletare il servizio richiesto è la federazione sportiva FIDAL;

Di assumere un impegno di spesa per € 7.500,00 oltre iva per complessivi € 9.150,00 al capitolo 9071/100 impegno padre 1609/2023 BP 2025, all'interno del quadro economico dell'intervento di Ristrutturazione Edilizia di immobili pubblici destinati alle attività sportive in Via Pini e Via Molise – intervento nell'ambito del PNRR – M5C2 – INV. 2.1;

Di trasmettere copia della presenta alla FIDAL;

Di trasmettere il presente provvedimento al Funzionario incaricato di E.Q. dell'Area Programmazione Economica per gli atti conseguenti;

Di dare atto:

- che il responsabile del procedimento è il Responsabile di E.Q. dell' Area Lavori Pubblici Ing. Paolo Carnevale Carlino;

- che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Titolare di P.O. dell'Area Economico–Finanziaria, e sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi della vigente normativa;
- avverso il presente atto può essere presentato al TAR entro 60 giorni;
- del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 e del rispetto dei relativi termini di conclusione;
- che si provvederà ad assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza, ex D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati essenziali, di cui all'art. 23 comma 1 lett. b) del medesimo decreto, ed in ottemperanza altresì all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012.

Il Funzionario di E.Q.
Paolo Carnevale Carlino / ArubaPEC S.p.A.

Redattore: Giuseppa Parente